

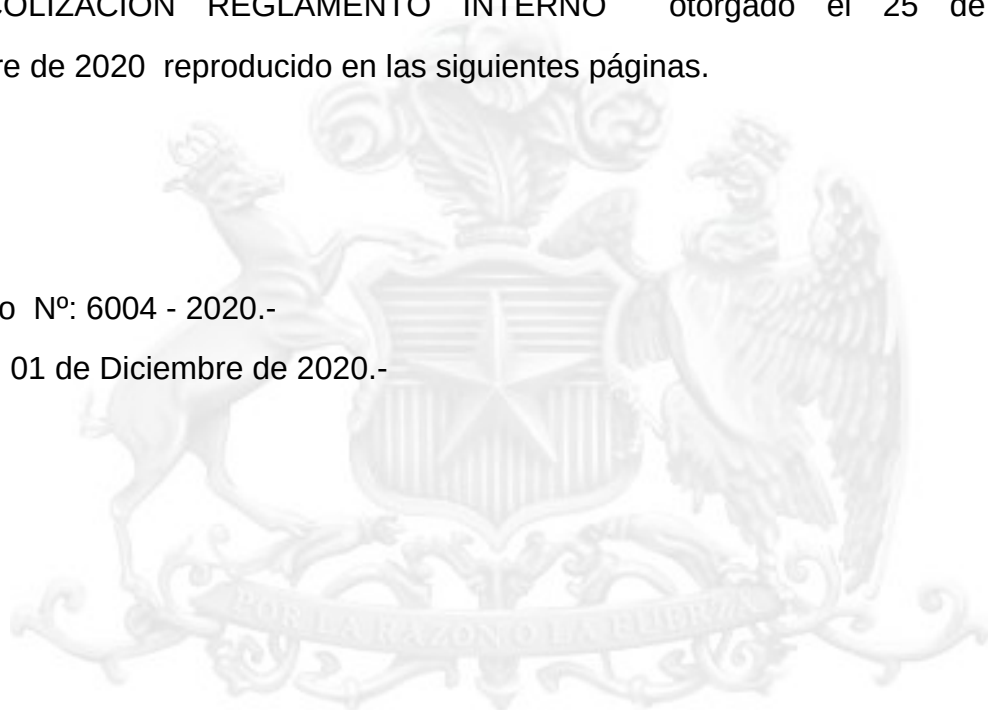


Santiago

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
PROTOCOLIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO otorgado el 25 de
Noviembre de 2020 reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio N°: 6004 - 2020.-

Santiago, 01 de Diciembre de 2020.-




ALBERTO MOLO AGUILAS
NOTARIO
PÚBLICO
SANTIAGO



N° Certificado: 123456819712.-
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456819712.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71amozaag&ndoc=123456819712> .-

CUR N°: F096-123456819712.-



Cert. N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



REPERTORIO N° 6004/2020.-

PROTOCOLIZACION
REGLAMENTO INTERNO
“FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST DEUDA PRIVADA”

Nzm

En Santiago, República de Chile, a veinticinco de Noviembre del año dos mil **veinte**, Yo, **ALBERTO MOZO AGUILAR**, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con oficio ubicado en calle Teatinos número trescientos treinta y dos, Comuna de Santiago, Certifico: Que con esta fecha y a requerimiento de doña Noemí Zúñiga Munita, procedo a protocolizar al final de mis Registros de Instrumentos Públicos correspondientes al mes de **Noviembre** del año en curso, bajo el número **mil setecientos quince**, un documento que consiste en el **REGLAMENTO INTERNO** de la entidad **“FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST DEUDA PRIVADA”**, administrada por **“VANTRUST GESTIÓN PATRIMONIAL S.A.”**.- Este documento consta de veintiséis hojas escritas sólo por su anverso.- Para constancia firmo el presente instrumento. Se da copia. Doy Fé.-





Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Nº 1715 (25 - Noviembre - 2020) Rep Nº 6004



REGLAMENTO INTERNO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST DEUDA PRIVADA (No Rescatable)

administrado por VANTRUST GESTIÓN PATRIMONIAL S.A.

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES

ARTÍCULO 1: El presente reglamento interno (en adelante, el “Reglamento Interno”) rige el funcionamiento del fondo de inversión privado denominado “Fondo de Inversión Privado Vantrust Deuda Privada” (en adelante, el “Fondo”), que ha organizado y constituido la sociedad Vantrust Gestión Patrimonial S.A. (en adelante, la “Administradora”) conforme a las disposiciones del Capítulo V del Título I del artículo primero de la Ley Nº 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante, la “Ley”) y su respectivo Reglamento, aprobado por Decreto Supremo de Hacienda Nº 129 de 2014 (en adelante, el “Reglamento de la Ley”), que se registró por el presente Reglamento Interno, por las disposiciones de la Ley y el Reglamento de la Ley en lo que sean pertinentes a su naturaleza de fondo de inversión privado y por las demás normas legales y reglamentarias que le sean aplicables.

ARTÍCULO 2: La Administradora se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha 26 de diciembre de 2017. Un extracto de dicha constitución se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 1.407, número 727 correspondiente al año 2018 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de enero del mismo año.

ARTÍCULO 3: La Administradora es una sociedad anónima cerrada, constituida conforme lo establecido en el artículo 90 de la Ley, dentro de cuyo objeto se encuentra la facultad de administrar fondos de inversión privados, por la cual puede percibir una remuneración que se deduce, en cada caso, del respectivo fondo de inversión privado que administre.

De conformidad a lo señalado en el mencionado artículo 90 de la Ley y a la Norma de Carácter General Nº 364 de 2014 impartida por la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la “CMF”), la Administradora se encuentra inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes y, por tanto, está sujeta a las obligaciones de información establecidas conforme la citada Norma de Carácter General.

675132

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogjas.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



CAPÍTULO SEGUNDO:
DEL FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST DEUDA PRIVADA

ARTÍCULO 4: El Fondo es un patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes (en adelante, los “Aportantes”), destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que la Ley permita y que se individualizan más adelante, cuya administración es de responsabilidad de la Administradora, la que actúa en todo caso por cuenta y riesgo de los Aportantes. El Fondo no se encuentra sometido a la regulación ni fiscalización de la CMF ni se podrá hacer oferta pública de sus cuotas de participación. Tampoco podrá la Administradora promocionar públicamente información respecto de la rentabilidad o inversiones que se obtengan o realicen con el Fondo.

La Administradora tendrá la representación judicial y extrajudicial del Fondo, en los términos establecidos en la Ley y para ello estará investida de todas las facultades de administración y disposición, no requiriéndose poder especial alguno, incluso para aquellos actos o contratos que requieran de previa aprobación. Para estos efectos, todos los actos o contratos en que participe el Fondo serán celebrados por la Administradora a nombre de aquél, el cual será el titular de los derechos y obligaciones asumidos, los cuales se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones celebradas por la Administradora bajo su propio nombre y con recursos propios.

La Administradora actuará representada por los mismos mandatarios designados para representar a la propia Administradora u otros designados especialmente al efecto, no pudiendo en caso alguno delegar el todo o parte de esta administración.

No obstante que la responsabilidad por la función de administración es indelegable, la Administradora estará facultada para conferir poderes especiales y celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento del giro, incluida la administración de cartera de los recursos del Fondo. Los gastos derivados de dichas contrataciones serán de cargo del Fondo.

Además de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno, el Fondo se regirá por las normas contenidas en los artículos 57 y 80 y Capítulo V de la Ley y, en lo no previsto en ellas, siempre que no fuere incompatible con este Reglamento Interno, por las normas contenidas en la Ley, el Reglamento de la Ley. Sin perjuicio de lo anterior, no serán aplicables en forma supletoria, entre otras, aquellas disposiciones legales o reglamentarias, referidas a los límites de inversión, aquellas disposiciones sobre límites de endeudamiento del Fondo o, en su caso, aquellas materias relativas al establecimiento y limitaciones a las series de cuotas representativas de capital, todas materias que se regirán exclusivamente por lo establecido en el presente Reglamento Interno.

ARTÍCULO 5: Los aportes que integren el Fondo quedarán expresados en cuotas de participación del Fondo (en adelante las “Cuotas”), las cuáles serán nominativas, unitarias, de igual valor y características, las cuales no son ni serán valores de oferta pública, ni serán

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogjas.cl>





inscritas en el Registro de Valores que al efecto lleva la CMF, salvo en los casos en que la Ley lo obligue, ni serán registradas en bolsas de valores del país o del extranjero.

ARTÍCULO 6: El Fondo deberá mantener siempre y en todo momento un número inferior a 50 Aportantes que no sean de una misma familia, en caso contrario el Fondo y la Administradora quedarán sujetos, de conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Ley, a todas las disposiciones contenidas en la Ley que son aplicables a los fondos y administradoras fiscalizadas por la CMF, debiendo comunicar de este hecho a la referida CMF al día siguiente hábil de ocurrido.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administradora deberá efectuar las modificaciones y adecuaciones que sean necesarias al Reglamento Interno con ocasión de haberse infringido la disposición referida en el párrafo precedente, dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha en que se hubiere superado el número máximo de Aportantes.

Para efectos de lo indicado en el presente artículo, se considerará como integrantes de una misma familia quienes mantengan entre sí una relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas.

ARTÍCULO 7: Después de un año contado desde la creación del Fondo, y mientras se encuentre vigente, ni la Administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más del 20% del patrimonio del Fondo.

Asimismo, y mientras se encuentre vigente, el Fondo deberá tener a lo menos ocho Aportantes, no pudiendo ninguno de ellos, en conjunto con sus relacionados, tener más de un 20% de las Cuotas pagadas del Fondo. La anterior restricción no será aplicable en caso de que, al cabo de dicho plazo y mientras se encuentre vigente, el Fondo cuente entre sus Aportantes con uno o más inversionistas institucionales que tengan a lo menos un 50% de las Cuotas pagadas del Fondo.

ARTÍCULO 8: En el evento que el Fondo no diere cumplimiento al límite establecido en el inciso primero del artículo 7 precedente, la Administradora deberá comunicar este hecho al Servicio de Impuestos Internos tan pronto tome conocimiento de esta situación, y tendrá un plazo de seis meses contados desde la fecha del incumplimiento para regularizarla. Si ello no ocurriere, el Fondo se considerará como sociedad anónima y sus Aportantes como accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del ejercicio comercial en que se hubiera producido la infracción, o bien, a contar de la fecha de creación del Fondo, en caso que se trate del primer ejercicio de funcionamiento del mismo, debiendo en consecuencia tributar el Fondo en la misma forma y oportunidad que establece la ley para las sociedades anónimas.

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>





Con todo, en caso de que el Fondo volviera a dar cumplimiento a los límites establecidos en el artículo 7, tributará conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley, por las rentas obtenidas a contar del 1 de enero del ejercicio inmediatamente siguiente a aquel en que hubiere logrado dicho cumplimiento, debiendo comunicar tal hecho al Servicio de Impuestos Internos a más tardar el 30 de abril del ejercicio inmediatamente siguiente al que vuelva a dar cumplimiento a los referidos límites.

ARTÍCULO 9: Las Cuotas del Fondo serán emitidas por la Administradora y colocadas directamente por ella o por agentes que serán mandatarios de ésta para las operaciones que por su intermedio efectúen los Aportantes del Fondo, no pudiendo en todo caso hacerse oferta pública de las mismas.

La Administradora llevará un registro en el que se inscribirá, debidamente individualizadas, a las personas a quienes haya conferido mandato para representarla y obligarla en lo relativo a la colocación, suscripción y percepción del pago de las Cuotas del Fondo.

CAPÍTULO TERCERO: DURACIÓN DEL FONDO

ARTÍCULO 10: El Fondo tendrá una duración indefinida.

CAPÍTULO CUARTO: REMUNERACIÓN DE LA ADMINISTRADORA

ARTÍCULO 11: La Administradora no cobrará remuneración alguna por la administración del Fondo.

ARTÍCULO 12: En el caso que sea la Administradora la encargada de llevar a cabo el proceso de liquidación del Fondo, ésta no tendrá derecho a percibir remuneración alguna.

CAPÍTULO QUINTO: OBJETO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO

ARTÍCULO 13: El objeto principal del Fondo es invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada, incluyendo además facturas, emitidos en Chile o el extranjero, ya sea directamente o indirectamente, en este último caso, a través de fondos de inversión fiscalizados que tengan por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en dicha clase de instrumentos, títulos y/o contratos.

El Fondo deberá mantener invertido de manera directa o indirecta al menos un 60% de sus activos en los instrumentos, títulos y/o contratos señalados en el párrafo precedente, sin perjuicio de dar cumplimiento a los límites particulares que se señalan a continuación.

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>





ARTÍCULO 14: Para el cumplimiento de dicho objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos principalmente en los siguientes valores y/o bienes:

- a) Facturas emitidas por empresas nacionales o extranjeras, sea que se transen o no en una bolsa de productos, incluyendo títulos representativos de éstas, sea que el deudor haya o no confirmado la existencia de la obligación emanada de dicho título (“*confirming*”) y chequering, esto es, cheques respaldados con facturas.
- b) Efectos de comercio, contratos, pagarés u otros títulos o instrumentos representativos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF o en el extranjero.
- c) Contratos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero.
- d) Créditos correspondientes a colocaciones comerciales.
- e) Contratos de mutuos.
- f) Cuotas de fondos de inversión fiscalizados, cuyo objetivo principal sea invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada.
- g) Acciones o derechos sociales en sociedades cuyo giro consista en prestar servicios de asesoría a terceros interesados en obtener financiamiento, realizar análisis de mercado por industria, emisor, y deudor, evaluación de instrumentos por factores de riesgo, plazo y otros factores, preparar informes financieros, legales y económicos, originar operaciones de financiamiento, así como efectuar la cobranza de créditos.
- h) Adicionalmente, y con el objeto de mantener la liquidez del Fondo, éste invertirá, sin perjuicio de las cantidades que mantenga en caja y bancos, en los siguientes valores e instrumentos:
 - i. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción;
 - ii. Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por ésta;
 - iii. Bonos, efectos de comercio, contratos, pagarés u otros títulos o instrumentos representativos de deuda y títulos de securitización cuya emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la CMF; y,
 - iv. Cuotas de fondos mutuos nacionales de aquellos definidos como Tipo 1, 2 y/o 3 en la Sección II de la Circular N° 1.578 de la CMF o aquella que la modifique o reemplace.

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert. N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



ARTÍCULO 15: Adicionalmente, En la inversión de los recursos del Fondo deberán observarse los siguientes límites máximos:

Uno) Límite máximo de inversión por tipo de instrumento respecto del activo total del Fondo:

- a) Facturas emitidas por empresas nacionales o extranjeras, sea que se transen o no en una bolsa de productos, incluyendo títulos representativos de éstas, sea que el deudor haya o no confirmado la existencia de la obligación emanada de dicho título (“*confirming*”) y chequering, esto es, cheques respaldados con facturas: Hasta un 100%.
- b) Efectos de comercio, contratos, pagarés u otros títulos o instrumentos representativos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF o en el extranjero: Hasta un 20%.
- c) Contratos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero: Hasta un 20%.
- d) Créditos correspondientes a colocaciones comerciales: Hasta un 20%.
- e) Contratos de mutuos: Hasta un 20%.
- f) Cuotas de fondos de inversión fiscalizados, cuyo objetivo principal sea invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada: Hasta un 100%.
- g) Acciones o derechos sociales en sociedades cuyo giro consista en prestar servicios de asesoría a terceros interesados en obtener financiamiento, realizar análisis de mercado por industria, emisor, y deudor, evaluación de instrumentos por factores de riesgo, plazo y otros factores, preparar informes financieros, legales y económicos, originar operaciones de financiamiento, así como efectuar la cobranza de créditos: Hasta un 10%.
- h) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción: Hasta un 40%.
- i) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por ésta: Hasta un 40%.
- j) Bonos, efectos de comercio, contratos, pagarés u otros títulos o instrumentos representativos de deuda y títulos de securitización cuya emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la CMF: Hasta un 40%.

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert. N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



- k) Cuotas de fondos mutuos nacionales de aquellos definidos como Tipo 1, 2 y/o 3 en la Sección II de la Circular N° 1.578 de la CMF o aquella que la modifique o reemplace: Hasta un 40%.

Dos) Por otra parte, deberán observarse los siguientes límites máximos de inversión respecto del activo total del Fondo en función del emisor del instrumento:

- a) Facturas emitidas por empresas nacionales o extranjeras, sea que se transen o no en una bolsa de productos, incluyendo títulos representativos de éstas, que el deudor haya o no confirmado la existencia de la obligación emanada de dicho título (“*confirming*”) y *chequering*, esto es, cheques respaldados con facturas: Hasta un 100%.
- b) Efectos de comercio, contratos, pagarés u otros títulos o instrumentos representativos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF o en el extranjero: Hasta un 20%.
- c) Contratos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero: Hasta un 20%.
- d) Créditos correspondientes a colocaciones comerciales: Hasta un 20%.
- e) Contratos de mutuos: Hasta un 20%.
- f) Cuotas de fondos de inversión fiscalizados, cuyo objetivo principal sea invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada: Hasta un 100%.
- g) Acciones o derechos sociales en sociedades cuyo giro consista en prestar servicios de asesoría a terceros interesados en obtener financiamiento, realizar análisis de mercado por industria, emisor, y deudor, evaluación de instrumentos por factores de riesgo, plazo y otros factores, preparar informes financieros, legales y económicos, originar operaciones de financiamiento, así como efectuar la cobranza de créditos: Hasta un 20%.
- h) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción: Hasta un 20%.
- i) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por ésta: Hasta un 10%.
- j) Bonos, efectos de comercio, contratos, pagarés u otros títulos o instrumentos representativos de deuda y títulos de securitización cuya emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la CMF: Hasta un 20%.

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>





- k) Cuotas de fondos mutuos nacionales de aquellos definidos como Tipo 1, 2 y/o 3 en la Sección II de la Circular N° 1.578 de la CMF o aquella que la modifique o reemplace: Hasta un 10%.

Tres) Finalmente, finalmente, no se observarán límites máximos Límite máximo de inversión por grupo empresarial y/o sus personas relacionadas.

Cuatro) Los límites indicados en el presente artículo no se aplicarán: (i) durante los primeros 12 meses contados desde la fecha de inicio de operaciones del Fondo; (ii) durante los 60 días siguientes contados desde el acuerdo de modificación de presente Reglamento Interno; (iii) durante los 60 días corridos siguientes a colocaciones de nuevas cuotas contados desde la fecha que acuerda su emisión; (iv) durante los 90 días siguientes de haberse recibido aportes al Fondo que representen más del 20% de su patrimonio; (v) por un período de 6 meses contado desde la enajenación, liquidación o vencimiento de uno o más instrumentos representativos de 35% del activo del Fondo, contado desde la fecha en que el Fondo perciba los recursos derivados de dicha operación; y, (vi) durante el período de liquidación del Fondo, cualquiera que fuera su causa.

Cinco) Sin perjuicio de lo dispuesto en el número Cuatro) precedente, los excesos de inversión que se produzcan respecto de los márgenes indicados por causas imputables a la Administradora deberán ser subsanados en el plazo máximo de 30 días. Por su parte, los excesos de inversión que se produzcan por causas no imputables a la Administradora deberán ser subsanados en el plazo máximo de 12 meses. Producido el exceso, cualquiera sea su causa, no podrán efectuarse nuevas adquisiciones de los valores o instrumentos excedidos, hasta que este exceso se solucione.

ARTÍCULO 16: El Fondo estará especialmente autorizado para celebrar todo tipo de contratos con terceras entidades o con sociedades relacionadas a la Administradora y/o para invertir en valores, instrumentos, títulos y/o notas emitidas por dichas entidades. Con todo, los actos, contratos, negocios y operaciones celebrados entre el Fondo y las sociedades relacionadas a la Administradora deberán siempre observar condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

ARTÍCULO 17: El Fondo podrá realizar las siguientes operaciones:

Uno) Contratos de derivados:

La Administradora por cuenta del Fondo y con el objeto de obtener cobertura de sus inversiones, podrá celebrar contratos de futuros, forward y swap, tanto en Chile como en el extranjero. Para efectos de lo anterior, el Fondo podrá actuar como comprador o vendedor. Los contratos de futuros, forward y swap podrán celebrarse respecto de todo tipo de monedas, índices, tasas de interés e instrumentos de renta fija.

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Los contratos de futuros deberán celebrarse o transarse en mercados bursátiles, ya sea dentro o fuera de Chile, y deberán tener como entidad contraparte a cámaras de compensación u otras entidades que autoricen las leyes o demás normas administrativas impartidas por la CMF. Por su parte, los contratos de forward y swap que se realicen tanto en Chile como en el extranjero, deberán celebrarse con entidades bancarias, financieras o intermediarias de valores, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, y dependiendo de la forma de operar de las entidades antes referidas, dichos contratos podrán ser celebrados con sociedades directamente relacionadas a dichas entidades, las que podrán no contar con la clasificación antes indicada.

Límites máximos de inversión respecto de las distintas operaciones con instrumentos de derivados que se realicen con los recursos del Fondo:

- a) La cantidad neta comprometida a comprar de una determinada moneda en contratos de futuros, forward y swap, valorizadas dichas cantidades considerando el valor de la moneda activo objeto, más la disponibilidad de esa moneda en la cartera contado, no podrá ser superior al 30% del activo total del Fondo.
- b) La cantidad neta comprometida a vender de una determinada moneda en contratos de futuro, forward y swap, valorizadas dichas cantidades considerando el valor de la moneda activo objeto, no podrá ser superior al 30% del patrimonio total del Fondo.
- c) La cantidad neta comprometida a comprar de un determinado instrumento de renta fija, a través de contratos de futuro, forward y swap, más la cantidad de ese activo que se mantenga en cartera, valorizadas dichas cantidades considerando el valor del activo objeto, no podrá exceder el límite de 30% del activo total del Fondo por emisor y por grupo empresarial y sus personas relacionadas.
- d) La cantidad neta comprometida a vender de un determinado instrumento de renta fija, a través de contratos de futuro, forward y swap, valorizadas dichas cantidades considerando el valor del activo objeto, no podrá exceder del 30% del activo total del Fondo por emisor y por grupo empresarial y sus personas relacionadas.
- e) Los derivados cuyo activo objeto sea tasa de interés, el monto valorizado al valor del activo objeto, de la cantidad neta comprometida a comprar, a través de contratos de futuro, forward y swap, no podrá exceder del 30% del activo total del Fondo.
- f) Los derivados cuyo activo objeto sea tasa de interés, el monto valorizado al valor del activo objeto, de la cantidad neta comprometida a vender, a través de contratos de futuro, forward y swap, no podrá exceder del 30% del patrimonio total del Fondo.
- g) La cantidad neta comprometida a comprar de un determinado índice a través de contratos de futuro, forward y swap, valorizadas dichas cantidades considerando el

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>






valor del índice, no podrá exceder del 30% del activo total del Fondo.

- h) La cantidad neta comprometida a vender de un determinado índice a través de contratos de futuro, forward y swap, valorizadas dichas cantidades considerando el valor del índice, no podrá exceder del 30% del patrimonio del Fondo.

Dos) Venta corta y préstamos de valores: No contempla.

Tres) Operaciones con retroventa o retrocompra:

Este Fondo podrá efectuar operaciones de venta con compromiso de compra y operaciones de compra con compromiso de venta. Estas operaciones podrán efectuarse en bolsa o fuera de ella.

Estas operaciones deberán ser celebradas en el mercado nacional, con bancos, agentes de valores, corredores de bolsa y demás entidades debidamente autorizadas y fiscalizadas por la CMF.

Los activos objeto de esta clase de operaciones serán aquellos valores de oferta pública indicados en el artículo 14 precedente.

Los plazos máximos establecidos para ejercer el compromiso no podrán ser superiores a 365 días.

Finalmente, se podrá invertir en estas operaciones hasta un 40% del activo total del Fondo; siempre en cumplimiento del límite general mencionado en el artículo 15 precedente.

ARTÍCULO 18: La Administradora adoptará las medidas de seguridad necesarias para el cuidado y conservación de los valores y bienes en que se inviertan los recursos del Fondo.

ARTÍCULO 19: La Administradora velará porque las inversiones efectuadas con los recursos del Fondo se realicen siempre con estricta sujeción al presente Reglamento Interno, teniendo como objetivos fundamentales maximizar los recursos del Fondo y resguardar los intereses de los Aportantes.

Las personas que participen en las decisiones de inversión del Fondo deberán desempeñar sus funciones procurando que sus recursos se inviertan en la forma antes señalada, debiendo informar a los órganos respectivos cualquier situación que pudiera atentar contra lo anterior.

CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE LIQUIDEZ

ARTÍCULO 20: Para el efecto de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones por las operaciones que realice, como así también las obligaciones derivadas

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>





del pago de rescate de cuotas, el Fondo mantendrá a lo menos un 0,001% de su activo en pesos moneda nacional depositados en cuenta corriente bancaria e instrumentos líquidos, entendiéndose por tales los valores e instrumentos que pueden ser liquidados, a saber, enajenados, rescatados o realizados en los mercados secundarios formales o directamente con el emisor respectivo, dentro del plazo máximo de diez días corridos.

CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO

ARTÍCULO 21: Ocasionalmente, tanto con el objeto de complementar la liquidez del Fondo como de cumplir con los compromisos de inversión que este hubiere asumido, la Administradora podrá obtener endeudamiento por cuenta del Fondo de corto, mediano y largo plazo, consistente en créditos bancarios, hasta por una cantidad equivalente al 20% del patrimonio del Fondo.

El Fondo también podrá endeudarse emitiendo bonos regulados por el Título XVI de la Ley N° 18.045, los cuales podrán ser colocados en bolsas nacionales o extranjeras.

Los eventuales gravámenes y prohibiciones que afecten los activos del Fondo, en los términos indicados en el artículo 66 de la Ley, no podrán exceder del 100% del activo total del Fondo.

La suma total de los referidos pasivos y bonos, los gravámenes y las prohibiciones que pudieran afectar los bienes y valores que integren el activo del Fondo, no podrá exceder del 100% del patrimonio del Fondo. Este límite aplica tanto globalmente para el conjunto de todos los pasivos, como asimismo para cada categoría de pasivo (largo y corto plazo). Para los efectos de este cálculo, en caso que el Fondo contraiga un gravamen o prohibición con el objeto de garantizar obligaciones, deberá considerarse el valor que resulte mayor entre el monto de la obligación y el monto del gravamen, no debiendo en consecuencia sumarse ambos montos.

CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICA DE VOTACIÓN

ARTÍCULO 22: La Administradora se abstendrá de votar en las juntas de accionistas, asambleas de aportantes o juntas de tenedores u otras instancias similares en las que tenga derecho a voto, celebradas por los emisores de instrumentos que componen la cartera del Fondo.

No obstante, la Administradora concurrirá con su voto en las juntas y asambleas cuando la ley así lo ordene.

En los casos previstos en el párrafo precedente, la Administradora procurará ejercer su voto actuando en el mejor interés de los partícipes del Fondo, privilegiando la creación de valor

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>





en el largo plazo, la protección de sus derechos como inversionistas, la independencia y eficiencia del directorio, el alineamiento del plan de compensaciones al interés de los inversionistas, la transparencia y la responsabilidad social y ambiental.

De esta manera, en relación a las propuestas que se sometan a votación de la junta, se ejercerá el derecho a voto de la siguiente forma: i) aprobando, cuando la propuesta sea una buena práctica y se dirija al mejor interés de los inversionistas en el largo plazo; ii) absteniendo, cuando la propuesta establezca aspectos de preocupación para el inversionista o no exista suficiente información; iii) rechazando, cuando la propuesta no es aceptable considerando el mejor interés de los accionistas en el largo plazo.

CAPÍTULO NOVENO:

CAPITAL DEL FONDO, DE LOS APORTES, RESCATES Y POLÍTICA SOBRE AUMENTOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 23: El capital del Fondo asciende a la suma de 50.000.000.000 de pesos chilenos representado por 50.000.000 de Cuotas.

La primera emisión de cuotas podrá complementarse con nuevas emisiones de cuotas que acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, podrán efectuarse nuevas emisiones de cuotas en la medida que así lo acuerde la Administradora, sin necesidad de acuerdo alguno de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes. En todo caso, deberá darse cumplimiento al derecho preferente de suscripción de cuotas contemplado en el artículo 36 de la Ley, por un plazo de 10 días corridos. Para dichos efectos, la Administradora deberá enviar informar de esta situación a todos los Aportantes del Fondo mediante los medios establecidos en el presente Reglamento Interno, en la cual se infirmará sobre el proceso de aumento de capital y en particular el día a partir del cual empezará el referido período de 10 días. Dicha comunicación deberá ser efectuada con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha de inicio del período de 10 días y tendrán derecho a participar en la oferta preferente los Aportantes a que se refiere el artículo 36 de la Ley, en la prorrata que en el mismo se dispone. El derecho de opción preferente aquí establecido es esencialmente renunciable y transferible. la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo.

Los acuerdos del directorio de la Administradora respecto de la primera emisión de Cuotas y de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes sobre aumentos de capital, podrán establecer el plazo que estimen conveniente para la emisión, suscripción y pago de las Cuotas. Vencido este plazo sin que se haya enterado el capital o el aumento de capital en su caso, éste quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada.

ARTÍCULO 24: Los Aportantes del Fondo podrán solicitar diariamente a la Administradora el rescate de hasta el 100% de las cuotas de que sean titular. Para estos efectos, el rescate de cuotas será pagado no más allá del día 30 contado desde la fecha de solicitud de rescate. Para

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



éstos efectos el cálculo del valor cuota se realizará al momento de efectuarse el pago respectivo, dividiendo el valor contable del patrimonio del Fondo por el número de cuotas suscritas y pagadas al momento de efectuado el cálculo.

•
ARTÍCULO 25: Los aportes al Fondo deberán ser pagados en pesos, al contado y en dinero efectivo, o transferencia electrónica, vale vista bancario o cheque. Para efectos de realizar la conversión de los aportes en el Fondo en cuotas del mismo, se utilizará el valor cuota del día inmediatamente anterior a la fecha del aporte, calculado en la forma señalada en el artículo 10 del Reglamento de la Ley.

Los aportes y rescates se realizarán: (i) de manera presencial en las oficinas de la Administradora o en la de sus agentes que estén debidamente autorizados para la colocación y rescate de cuotas, firmando la documentación contractual pertinente; (ii) mediante el envío de una carta dirigida al domicilio principal de la Administradora o de sus agentes; o, (iii) mediante el envío de un correo electrónico al ejecutivo comercial asignado en la Administradora.

En todo caso, si la Administradora y/o sus agentes tuvieran disponibles medios remotos para efectuar aportes y rescates de cuotas, los Aportantes podrán optar por realizar dichas operaciones a través de esos medios remotos.

Tanto para efectos de la suscripción de cuotas como para el rescate de las mismas, se considerará como hora de inicio de operaciones del Fondo las 9:00 horas y hora de cierre de operaciones del mismo, las 14:00 horas.

ARTÍCULO 26: El Fondo no reconoce ni admite el fraccionamiento de sus cuotas. Al efecto, se restituirá al Aportante el remanente correspondiente a las fracciones de Cuotas o se dejará en la cuenta mercantil del Aportante, previa instrucción al efecto del mismo.

CAPÍTULO DÉCIMO: GASTOS DE CARGO DEL FONDO

ARTÍCULO 27: Serán de cargo del Fondo, los siguientes gastos y costos:

a) *Gastos indeterminados:*

Serán de cargo del Fondo aquellos gastos de operación que se señalan a continuación, cuyo monto o porcentaje no es determinable antes de ser efectivamente incurridos, con un límite máximo anual en todo caso de un 2% calculado sobre el valor de los activos del Fondos:



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO

NEVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



- 1) Toda comisión y gastos de intermediación, transacción, custodia, provisión de fondos, derechos de bolsa, honorarios u otro gasto que se derive, devengue, cobre o en que se incurra con ocasión de la inversión, rescate, reinversión o transferencia de los recursos del Fondo;
- 2) Honorarios profesionales de empresas de auditoría externa, peritos tasadores, abogados, ingenieros, consultores u otros profesionales cuyos servicios sea necesario contratar para el adecuado funcionamiento del Fondo, la inversión de sus recursos para la liquidación de las mismas y para el análisis de posibles inversiones, y la valorización de las inversiones que materialice o bien por disposición legal o reglamentaria, para la determinación del valor cuota del Fondo; y los gastos necesarios para realizar las auditorías externas, informes periciales, tasaciones y otros trabajos que esos profesionales realicen;
- 3) Honorarios y gastos por asesorías legales, financieras, contables, tributarias y auditorías cuyos servicios sea necesario contratar para el adecuado funcionamiento del Fondo para la materialización de sus inversiones, para la liquidación de las mismas y para el análisis de posibles inversiones, incluyendo gastos en que deba incurrirse para efectos de materializar la inversión en sociedades o fondos, la suscripción, compra o venta de acciones o cuotas y la obtención de toda clase de antecedentes de las entidades que corresponda;
- 4) Gastos por honorarios y comisiones por servicios de cobranza de las facturas, los contratos de mutuos, pagarés, títulos o instrumentos de deuda y otros títulos de créditos en los que invierta el Fondo, así como gastos de litis expensas, costas, honorarios profesionales y otros gastos de orden judicial y extrajudicial en relación a dichas cobranzas;
- 5) Gastos y honorarios profesionales derivados de la convocatoria, citación, realización y legalización de las Asambleas de Aportantes, y de las modificaciones que sea necesario efectuar al presente Reglamento Interno o a los demás documentos del Fondo, de conformidad con lo acordado en las mismas;
- 6) Gastos por fusiones, divisiones o cualquier otro tipo de modificación del Fondo;
- 7) Seguros y demás medidas de seguridad que deban adoptarse en conformidad a la Ley N° 20.712 o demás normas aplicables al Fondo, para el cuidado y conservación de los títulos y bienes que integren el activo del Fondo, incluida la comisión y gastos derivados de la custodia de esos títulos y bienes;
- 8) Honorarios y gastos por servicio de clasificación de riesgo que sea necesario o se estime conveniente contratar;
- 9) En general, todo gasto derivado de la colocación de las cuotas;

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert. N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



- 10) Gastos de liquidación del Fondo, incluida la remuneración u honorarios del liquidador, en caso de corresponder;
- 11) Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley N° 20.712, su Reglamento, el presente Reglamento Interno o las normas que al efecto imparta la CMF a los fondos de inversión privados; gastos de envío de información a la CMF, a los Aportantes o a otras entidades; gastos de apertura y mantención de los registros y demás nóminas del Fondo; y, en general, todo otro gasto o costo de administración derivado de exigencias legales, reglamentarias o impuestas por la CMF a los fondos de inversión privados;
- 12) Gastos en arriendo, mantención y/o adquisición de software, servicio y/o soporte informático, necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo, tales como terminales de bolsa, Bloomberg u otros;
- 13) Gastos bancarios que se deriven o se incurran con ocasión de la inversión, rescate, reinversión o transferencia de los recursos del Fondo, incluido los gastos asociados a la contratación de seguros bancarios.
- 14) Los gastos asociados a la celebración y transacción de los contratos que celebre el Fondo respecto de instrumentos derivados.

En la medida que las Cuotas del Fondo y el Fondo deban necesariamente inscribirse en los registros que la CMF lleva al efecto, se considerarán además gastos de cargo del Fondo:

- 1) Gastos y honorarios profesionales derivados de la inscripción y registro de las Cuotas del Fondo en la CMF, bolsas de valores u otras entidades y, en general, todo gasto derivado de la colocación de las referidas Cuotas.
- 2) Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento Interno o las normas que al efecto imparta la CMF; gastos de envío de información a la CMF, a los Aportantes o a otras entidades; gastos de apertura y mantención de los registros y demás nóminas del Fondo; y en general todo otro gasto o costo de administración derivado de exigencias legales, reglamentarias o impuestas por la CMF a los fondos de inversión.

b) *Gastos por impuestos, indemnizaciones y otros:*

Los gastos de cargo del Fondo que en razón de su naturaleza y características, no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos, serán los siguientes, i) los impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria que conforme el marco

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>






legal vigente de jurisdicción respectiva deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del Fondo e ii) indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial que tengan por objeto precaver o poner término a litigios y costas, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

c) *Gastos por contratación de servicios externos:*

La Administradora estará facultada para celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento de su giro. Los gastos asociados a estos contratos serán de cargo del Fondo, siempre que se trate de los gastos autorizados en este Reglamento.

En el caso de que la contratación del servicio se realice sólo para este Fondo, los gastos en que incurra se cargarán completamente a éste, respetando el límite indicado para cada caso, de acuerdo al detalle de esta sección.

Cuando el servicio externalizado corresponda a la administración de cartera total o parcial del Fondo, en tal caso los gastos derivados de dichas contrataciones serán de cargo del Fondo.

d) *Gastos de contratación de servicios externos de personas relacionadas:*

La Administradora se encontrará expresamente facultada para contratar cualquier servicio prestado por una sociedad relacionada a ella, sujeto a condiciones de mercado y siempre en el mejor interés del Fondo. El Fondo podrá efectuar pagos por servicios prestados por personas relacionadas a la Administradora con un límite de anual de 2,00% sobre el activo del Fondo, el cual se encontrará contenido en el límite de gastos de 2,00% indicado en la letra a) anterior como porcentaje máximo de gastos.

e) *Gastos derivados de la inversión de los recursos del Fondo en cuotas de otros fondos:*

Los gastos, remuneraciones y comisiones, directos e indirectos, derivados de la inversión de los recursos del Fondo en cuotas de otros fondos, administrados o no por la Administradora o sus personas relacionadas, serán de cargo del Fondo, con un límite máximo de un 5,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

El porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y comisiones, directos e indirectos, correspondiente a inversiones en cuotas de fondos administrados por la misma Administradora o sus personas relacionadas corresponderá al 4,0% anual sobre el activo del Fondo.

Todos los gastos indicados en esta sección serán devengados diariamente y su distribución será de manera que todos los partícipes del Fondo contribuyan a pagarlos en forma equitativa,

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



a prorrata de sus cuotas. Cuando se trate de gastos que no se devenguen diariamente o que no sea posible cargar de inmediato al Fondo, éstos se provisionarán diariamente considerando el presupuesto de gastos del período.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: PATRIMONIO DEL FONDO Y POLÍTICA DE REPARTO DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 28: Al 31 de diciembre de cada año, se confeccionarán los estados financieros anuales del Fondo, los que serán auditados por auditores externos de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la CMF y deberán examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros.

ARTÍCULO 29: El Fondo distribuirá anualmente como dividendo a los Aportantes, al menos, el 30% de los Beneficios Netos Percibidos por el Fondo durante el ejercicio. Para estos efectos, se considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley.

El reparto de beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administradora para efectuar la distribución de dividendos provisorios con cargo a tales resultados. En este último caso, si el monto de los dividendos provisorios excediere el monto de los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos para el ejercicio respectivo, los dividendos provisorios que se hubieren repartido podrán ser imputados a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el Fondo tuviere pérdidas acumuladas, los beneficios se destinarán primeramente a absorberlas. Por otra parte, en caso de que hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con utilidades retenidas.

Los dividendos devengados que la Administradora no hubiere pagado o puesto a disposición de los Aportantes dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente la Unidad de Fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Dichos reajustes e intereses serán de cargo de la Administradora que haya incumplido la obligación de distribución y, cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se aplique en este caso lo establecido en el artículo 21 de la citada ley.



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Los dividendos serán pagados a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago en el Registro de Aportantes. Los dividendos serán pagados en dinero, salvo que el Aportante manifieste su voluntad por escrito de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo Fondo, representativo de una capitalización equivalente. En caso de no alcanzar el entero del valor cuota respectivo, éste será entregado en dinero al Aportante.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO: DEBER DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 30: Toda información que, por ley, normativa vigente y reglamentación interna del mismo, deba ser puesta a disposición o en conocimiento de los Aportantes les será enviada a cada uno de ellos a la dirección de correo electrónico que éste tenga registrada en la Administradora. En caso de que el Aportante no tuviere una dirección de correo electrónico registrada para estos efectos, dicha información le será enviada por correo simple, mediante carta dirigida al domicilio registrado por el Aportante en la Administradora.

ARTÍCULO 31: La Administradora deberá presentar a la CMF, en la forma y plazos que ésta determine conforme lo señalado en la Norma de Carácter General N° 364, de 2014, o aquélla que la modifique o reemplace, la siguiente información referida al Fondo:

- a) Identificación del Fondo y de los partícipes de éste;
- b) Monto de los aportes; y,
- c) Valor de los activos.

Con todo, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley, la CMF podrá requerir toda la información que sea necesaria para determinar si el Fondo cumple las condiciones que lo hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si da cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 de la Ley o para supervisar las operaciones que éstos hacen con aquél, esto último, en caso de fondos administrados por la misma Administradora o los relacionados a ésta.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO: DE LOS APORTES Y REGISTROS DE APORTANTES

ARTÍCULO 32: La calidad de Aportante se adquiere:

- a) Si el aporte fuere dinero efectivo o vale vista bancario, en moneda nacional, al momento de recibirlo la Administradora;
- b) Si el aporte fuere pagado mediante cheque, en moneda nacional, al momento en que se perciba el aporte del banco librado; o,



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogjas.cl>



REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



- c) Por sucesión por causa de muerte o por adjudicación de las cuotas que se poseían en condominio.
- d) Si el aporte es efectuado mediante transferencia electrónica de dinero, al momento en que la Administradora lo reciba y quede a su disposición de manera final e irrevocable.

ARTÍCULO 33: La transferencia de Cuotas, se hará mediante instrumento privado suscrito por el cedente y el cesionario cada uno ante dos testigos mayores de 18 años, ante un corredor de bolsa o ante notario público, en los términos indicados en la letra a) del artículo 11 del Reglamento de la Ley.

También podrá hacerse por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario.

La firma del contrato implicará para el cesionario la aceptación de todas las normas que rigen al Fondo.

La cesión producirá efectos respecto del Fondo y de terceros desde que se anote en el Registro de Aportantes, en vista del contrato.

ARTÍCULO 34: A la Administradora no le corresponde pronunciarse sobre las cesiones de Cuotas y está obligada a inscribir, sin más trámite, los traspasos o transferencias que se le presenten, a menos que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo precedente, no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del presente Reglamento Interno; o que infrinjan los límites a que se refieren los artículos 6 y 7 de este Reglamento Interno o las estipulaciones contenidas en los pactos de Aportantes, en los cuales alguna de las partes en el traspaso sea parte y se encuentre además debidamente registrado en el Registro de Aportantes del Fondo.

La inscripción la practicará el Gerente General o quién haga sus veces en el momento que tome conocimiento de la cesión o, a más tardar, dentro de las 48 horas hábiles siguientes. Los interesados podrán acreditar que la Administradora ha tomado conocimiento de la cesión en mérito de una notificación practicada por intermedio de un receptor judicial, de un corredor de bolsa o de notario público, quienes en el acto de notificación deberán entregar una copia del contrato de cesión y el certificado en que consten las cuotas transferidas.

La Administradora archivará los documentos en mérito de los cuales practicó la inscripción en el Registro de Aportantes.

La Administradora responderá de los perjuicios que se deriven del retardo injustificado de la inscripción.

ARTÍCULO 35: La Administradora llevará un Registro de Aportantes, bajo la responsabilidad personal del Gerente General en el que se anotará, a lo menos, el nombre,

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



domicilio y rol único tributario de cada Aportante, el número de cuotas de que sea titular y la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre.

En este Registro deberán inscribirse la constitución de gravámenes y derechos reales, distintos al de dominio, así como cualquier pacto de Aportantes que se suscriba entre los Aportantes del Fondo.

La apertura de este Registro se efectuará el día de inicio de las operaciones del Fondo.

Los requisitos que se señalen en los pactos de Aportantes relativos a las transferencias de Cuotas no podrán en ningún caso modificar aquellos indicados en el presente Reglamento Interno.

ARTÍCULO 36: Las Cuotas del Fondo serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. A requerimiento escrito de un Aportante, la Administradora deberá entregar un certificado que acredite la cantidad de Cuotas inscritas a nombre de dicho Aportante en el Registro de Aportantes del Fondo. A solicitud del Aportante, el certificado podrá restringirse a sólo parte de las Cuotas inscritas a su nombre, pero en tal caso la Administradora dejará expresa constancia en él de su carácter parcial. Estos certificados serán nominativos, indicarán la fecha de otorgamiento y deberán ser suscritos por el Gerente General de la Administradora. Para los efectos de las formalidades necesarias para la constitución de prenda u otro derecho real sobre las Cuotas del Fondo, el certificado reemplazará al título representativo de las Cuotas de que se trate.

ARTÍCULO 37: En caso de que una o más Cuotas pertenezcan, en común, a dos o más personas, los codueños estarán necesariamente obligados a designar a un apoderado común de todos ellos para actuar ante la Administradora.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO: DE LAS ASAMBLEAS DE APORTANTES

ARTÍCULO 38: Los Aportantes se reunirán en Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento, sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación. Las segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades del Fondo, para pronunciarse respecto de cualquier materia que la Ley o el presente Reglamento Interno entregue al conocimiento de las Asambleas de Aportantes, debiendo señalarse la materia a tratarse, en todo caso, en la respectiva citación.

ARTÍCULO 39: Son materias de Asamblea Ordinaria de Aportantes, las siguientes:

- a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros correspondientes;

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



- b) Designar anualmente los auditores externos de aquellos inscritos en el Registro que al efecto lleva la CMF, para que dictaminen sobre el Fondo; y,
- c) En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

ARTÍCULO 40: Son materias de Asamblea Extraordinaria de Aportantes, las siguientes:

- a) Aprobar las modificaciones que proponga la Administradora al presente Reglamento Interno;
- b) Acordar la sustitución de la Administradora;
- c) Tomar conocimiento de cualquier situación que pueda afectar los intereses de los Aportantes;
- d) Acordar aumentos de capital, en la forma, plazo y condiciones establecidas en el presente Reglamento Interno;
- e) Acordar la fusión con otros fondos;
- f) Acordar la disolución anticipada del Fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneración, y aprobar la cuenta final al término de la liquidación;
- g) Acordar la creación, modificación o supresión de series de Cuotas; y,
- h) Los demás asuntos que, por el presente Reglamento Interno, correspondan a su conocimiento y les sean aplicables al Fondo.

ARTÍCULO 41: Las Asambleas, Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por la Administradora. La Administradora deberá convocar a Asamblea Extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses del Fondo lo justifiquen o cuando así lo soliciten Aportantes que representen, a lo menos, el 10% de las Cuotas suscritas y pagadas.

Las Asambleas convocadas en virtud de la solicitud de los Aportantes, deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de la respectiva solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre podrán celebrarse válidamente aquellas Asambleas a las que concurran la totalidad de los Aportantes con derecho a voto, aun cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



ARTÍCULO 42: Las Asambleas se constituirán, en primera citación, con la asistencia de Aportantes que representen a lo menos la mayoría absoluta de las Cuotas suscritas y pagadas, y en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Para estos efectos, los Aportantes podrán hacerse representar por medio de mandatos, generales o especiales, otorgados para estos fines, aun cuando ellos consten por instrumento privado, los cuales no estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 17 del Reglamento de la Ley.

Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las Cuotas suscritas y pagadas, presentes o representadas. Sin embargo lo anterior, los acuerdos relativos a las materias expresadas en las letras b), e), f) y g) del artículo 40 precedente, requerirán el voto conforme de las dos terceras partes las Cuotas suscritas y pagadas.

ARTÍCULO 43: En las Asambleas podrán participar los Aportantes que figuren inscritos en el Registro con anterioridad a la fecha en que haya de celebrarse la respectiva Asamblea, y cada Cuota dará derecho a un voto. Asimismo, las Asambleas podrán llevarse a cabo por medios remotos, lo cual deberá ser oportunamente informado por la Administradora en la citación.

ARTÍCULO 44: La citación a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria se hará mediante el envío de una carta o correo electrónico, dirigido al domicilio o dirección de correo electrónico del Aportante registrada en la Administradora, dentro de los 10 días corridos anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea de que se trate. En caso de estar asegurada la concurrencia a una Asamblea de Aportantes de la totalidad de las Cuotas suscritas y pagadas, podrán omitirse las formalidades de convocatoria y citación a los Aportantes.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO: PROCEDIMIENTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO Y CÁLCULO DEL VALOR CUOTA

ARTÍCULO 45: La contabilidad del Fondo y la valorización de sus inversiones, deberá hacerse conforme IFRS. Para los efectos del cálculo del valor cuota, el Fondo llevará su contabilidad en pesos chilenos.

ARTÍCULO 46: El Fondo valorizará sus inversiones de conformidad con los criterios establecidos en la Ley, el Reglamento de la Ley, las normas que dicte la CMF y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS.

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 47: El Fondo se disolverá por el acuerdo adoptado por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo, o por decisión de la Administradora, quien podrá

REVERSO UTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



acordar la disolución del Fondo, previo aviso a los Aportantes por los medios señalados en el presente Reglamento Interno, con 30 días corridos de anticipación a la fecha de disolución.

Producida la disolución, y salvo que la Ley, su Reglamento, la normativa de la CMF o la Asamblea de Aportantes dispusieren otra cosa, la liquidación del Fondo será practicada por la Administradora, la cual deberá liquidar los activos del Fondo en el más breve plazo posible, velando en todo caso, siempre y en todo momento, por el mejor interés de los Aportantes.

Terminada la liquidación del Fondo, el liquidador comunicará por escrito o a través de medios electrónicos esta circunstancia a cada uno de los Aportantes y se procederá al pago a los Aportantes del producto de la liquidación del Fondo.

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

ARTÍCULO 48: El Fondo podrá invertir sus recursos en un emisor en el cual mantengan invertidos sus recursos personas relacionadas a la Administradora. De la misma forma, el Fondo estará especialmente autorizado para celebrar operaciones cuya contraparte sean personas relacionadas a la Administradora.

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO: ADQUISICIÓN DE CUOTAS DE PROPIA EMISIÓN

ARTÍCULO 49: El Fondo podrá, en cualquier tiempo y según lo determine libremente la Administradora, adquirir Cuotas de su propia emisión a precios iguales o inferiores al valor cuota, calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley, de conformidad a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley y en el presente Reglamento Interno.

El Fondo podrá mantener en cartera Cuotas de propia emisión, hasta por un monto máximo equivalente a un 5% del patrimonio total del Fondo.

El Fondo podrá adquirir diariamente una cantidad de Cuotas representativa de hasta un 1% de su patrimonio, salvo en los casos establecidos en el artículo 43 de la Ley, en los que podrá adquirir un monto mayor.

Las Cuotas adquiridas por el Fondo deberán enajenarse dentro del plazo máximo de 1 año a contar de la fecha de su adquisición. Si así no se hiciere, el capital disminuirá de pleno derecho en aquel número de Cuotas adquiridas por el Fondo.

En todo lo no estipulado en el presente número, se estará, en lo que sea aplicable, a lo dispuesto en los artículos 42, 43, y 44 de la Ley.

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert. N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO: DE LAS DISMINUCIONES DE CAPITAL

ARTÍCULO 50: El Fondo podrá efectuar disminuciones voluntarias y parciales de capital correspondientes a aportes, sin que sea necesario para ello el acuerdo previo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes, en la forma, condiciones y para los fines que se indican a continuación.

- a) La disminución de capital se efectuará mediante la disminución del número de cuotas del Fondo que determine la Administradora, o bien mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo, según determine al efecto en cada oportunidad la Administradora, sujeto en todo caso a la concurrencia de todos los Aportantes a dicha disminución de capital.
- b) La disminución de capital respectiva se informará oportunamente por la Administradora a los Aportantes según se indica en la letra d) siguiente.
- c) La Administradora podrá llevar a cabo una disminución de capital en la medida que cuente con recursos suficientes para proceder a la disminución y, en la medida que la Administradora determine que existen excedentes suficientes provenientes de flujos de ingreso para cubrir las necesidades de caja del Fondo.
- d) Conforme lo indicado en la letra c) precedente, verificados los requisitos para llevarse a cabo una disminución de capital, la Administradora enviará una comunicación a los Aportantes del Fondo, con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha del pago respectivo, indicando el número de cuotas del Fondo en que efectivamente se disminuirá para esa parcialidad o el monto en que disminuirá el valor de cada una de las cuotas del Fondo, la fecha y el lugar de pago. Esta comunicación deberá enviarse cada vez que se vaya a proceder con una disminución de capital.
- e) El o los pagos de la disminución deberán efectuarse en pesos, según la caja del Fondo, y se pagarán en la forma establecida en el artículo 32 de la Ley.
- f) En caso de que la disminución de capital sea efectuada mediante la disminución del número de cuotas, el valor de la cuota para los efectos del pago de la disminución de capital se determinará tomando el valor cuota del día hábil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
- g) Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de materializar y pagar una disminución de capital por el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo o por el 100% del valor cuota de las mismas, de conformidad con los términos establecidos precedentemente,

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>





previamente la Administradora deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria que deberá acordar la liquidación del Fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneración. Los términos y el plazo en que se pagará la citada disminución de capital, así como la liquidación del Fondo, serán los que en definitiva acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes convocada por la Administradora de acuerdo con lo antes señalado.

No obstante lo indicado en los literales precedentes, en caso alguno podrá efectuarse una disminución de capital que impida al Fondo cumplir con sus compromisos contractuales para con terceros.

CAPÍTULO VIGÉSIMO: DEL ARBITRAJE

ARTÍCULO 51: Las dificultades que se susciten entre los Aportantes en su calidad de tales o entre éstos y la Administradora, con motivo de la validez, eficacia, aplicación, nulidad, cumplimiento, incumplimiento, interpretación o sanciones de este Reglamento Interno, sea durante la vigencia del Fondo o durante su liquidación, se resolverán, cada vez, mediante un arbitraje mixto (arbitrador para el procedimiento y de derecho para la sentencia), conforme al Reglamento del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cuyas disposiciones constan en la escritura pública de fecha 10 de diciembre de 1992 otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés, que formando parte integrante de esta cláusula, las partes declaran conocer y aceptar. El árbitro será designado de común acuerdo por las partes y, a falta de acuerdo, confieren mandato especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe el árbitro mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Cámara.

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, por lo cual las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

En el evento que el Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago deje de funcionar o no exista a la época en que deba designarse al árbitro, éste será designado, en calidad de árbitro mixto, por la Justicia Ordinaria, debiendo recaer este nombramiento en un abogado que sea o haya sido Decano o Director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica, de Chile o de Los Andes, todas de Santiago, o Profesor Titular, ordinario o extraordinario, de derecho civil, comercial o procesal, que haya desempeñado dichos cargos o cátedras en las referidas universidades, a lo menos durante cinco años.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

REVERSO INUTILIZADO
ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fogsjc.cl>


ALBERTO MOZO AGUILAR
NOTARIO



ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Se deja constancia que el valor cuota inicial asciende a la suma de \$1.000 (mil) pesos chilenos por cada cuota, el cual se actualizará diariamente conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 20.712.



Cert N° 123456819712
Verifique validez en
<http://www.fgjs.cl>

Conforme a la solicitud que hoy
protocolizo este documento en mis
Registro de Instrumentos Públicos
del mes de Noviembre del año en
curso, bajo el N°, 1415
Santiago, 25 - Noviembre - 2020

